Contratto di finanziamento senior

Banca Selvatica S.p.A. — Direzione Corporate Nord-Est — Via Borgo Palazzo 41, 24125 Bergamo — PEC corporate.nordest@pec.bancaselvatica.it Rif. BS-ROV/FIN-2026-81 — Bergamo, 18 maggio 2026

TRA

Banca Selvatica S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Borgo Palazzo 41, capitale sociale Euro 412.500.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02871140168, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5417, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona del dott. Amedeo Cantoni, Responsabile Direzione Corporate Nord-Est, munito dei necessari poteri in forza di procura a rogito notaio Bianchi di Bergamo del 3 febbraio 2025, rep. 22.914 (di seguito il «**Finanziatore**» o la «**Banca**»);

E

Rovina Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna, Via del Porto 118, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 02518830399, in persona dell'amministratore unico ing. Corrado Vitali, munito dei necessari poteri (di seguito il «**Debitore**»);

(il Finanziatore e il Debitore, congiuntamente, le «**Parti**»).

Premesse

A. Il Debitore svolge attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili e gestisce l'impianto di cogenerazione e lo stabilimento industriale siti in Ravenna, Via del Porto 118.

B. Il Debitore ha richiesto al Finanziatore un finanziamento a medio-lungo termine per Euro 5.400.000,00 destinato al rifinanziamento dell'indebitamento bancario esistente e al completamento del programma di investimenti descritto nel piano industriale 2026-2031 consegnato alla Banca.

C. Il capitale sociale del Debitore è interamente detenuto da Sidera Holding S.p.A., con sede in Bologna, Via Rizzoli 7, che ha manifestato la disponibilità a prestare fideiussione e a costituire in pegno la propria partecipazione.

D. Il Finanziatore, con delibera del Comitato Crediti del 30 aprile 2026 (pratica n. 2026/0417), ha accolto la richiesta alle condizioni di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 — Definizioni e interpretazione

1.1 Nel presente Contratto i termini seguenti, quando indicati con la lettera iniziale maiuscola, hanno il significato qui attribuito:

«**Accordo Intercreditorio**»: l'accordo tra il Finanziatore, il Debitore e Sidera Holding S.p.A. sottoscritto in data odierna, rif. BS/ICA-2026-09.

«**Contratto**»: il presente contratto di finanziamento, con i suoi allegati.

«**Data di Erogazione**»: la data in cui il Finanziamento è messo a disposizione del Debitore ai sensi dell'art. 3.

«**Data di Pagamento**»: il 4 maggio e il 4 novembre di ciascun anno, a partire dal 4 novembre 2026 e fino alla Data di Scadenza Finale.

«**Data di Scadenza Finale**»: il 4 maggio 2036.

«**Debito Residuo**»: in qualunque momento, la somma del capitale non ancora rimborsato, degli interessi corrispettivi e di mora maturati e non pagati e di ogni altro importo dovuto dal Debitore ai sensi dei Documenti Finanziari.

«**Diffida**»: la comunicazione scritta con la quale il Finanziatore contesta al Debitore un Evento Rilevante e lo invita a porvi rimedio ai sensi dell'art. 14.

«**Documenti di Garanzia**»: la Fideiussione, il Pegno sulle Quote, la Garanzia Finanziaria sul Conto e l'Ipoteca, come definiti all'art. 8.

«**Documenti Finanziari**»: il Contratto, i Documenti di Garanzia e l'Accordo Intercreditorio.

«**Evento Rilevante**»: ciascuno degli eventi indicati all'art. 13.

«**Finanziamento**»: il finanziamento a medio-lungo termine per l'importo indicato all'art. 2.

«**Giorno Lavorativo**»: qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica e dai giorni festivi riconosciuti a livello nazionale in Italia, in cui le banche sono aperte al pubblico a Bergamo e a Ravenna per il normale esercizio della loro attività.

«**Periodo di Interessi**»: ciascun periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la Data di Pagamento successiva (esclusa); il primo Periodo di Interessi decorre dalla Data di Erogazione.

«**Periodo di Rimedio**»: il periodo definito all'art. 14.2.

«**Rata**»: l'importo complessivamente dovuto a ciascuna Data di Pagamento a titolo di capitale e interessi.

1.2 I riferimenti ad articoli e allegati si intendono riferiti al presente Contratto, salvo diversa indicazione. Le rubriche degli articoli hanno funzione meramente indicativa.

Art. 2 — Importo e destinazione del Finanziamento

2.1 Il Finanziatore concede al Debitore, che accetta, un finanziamento dell'importo di **Euro 5.400.000,00** (cinquemilioniquattrocentomila/00).

2.2 Il Finanziamento è destinato per Euro 3.900.000,00 al rimborso integrale delle linee a medio termine in essere presso altri istituti, indicate nell'Allegato B, per Euro 900.000,00 al completamento degli investimenti sull'impianto di Via del Porto e per Euro 600.000,00 all'alimentazione del Conto Vincolato ai sensi dell'art. 3.1, lettera (d). Il Debitore si impegna a non utilizzare il Finanziamento per finalità diverse.

Art. 3 — Erogazione

3.1 Il Finanziamento è erogato in unica soluzione, a richiesta del Debitore da presentare con preavviso di almeno tre Giorni Lavorativi, subordinatamente all'avveramento delle seguenti condizioni: (a) sottoscrizione dei Documenti Finanziari in forma valida ed efficace; (b) iscrizione dell'Ipoteca presso il competente Servizio di pubblicità immobiliare e consegna della relativa nota; (c) deposito presso il Registro delle Imprese di Ravenna dell'atto costitutivo del Pegno sulle Quote; (d) accreditamento sul Conto Vincolato dell'importo iniziale previsto dalla Garanzia Finanziaria sul Conto, che il Finanziatore è autorizzato a trattenere direttamente dalla somma erogata.

3.2 L'erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente ordinario n. 000401220784 acceso dal Debitore presso la filiale di Ravenna del Finanziatore (il «**Conto Ordinario**»).

Art. 4 — Rimborso del capitale

4.1 Il Debitore rimborsa il capitale in venti quote semestrali costanti di Euro 270.000,00 ciascuna, alle Date di Pagamento a partire dal 4 novembre 2026, secondo il piano riportato nell'Allegato A.

4.2 Le Date di Pagamento sono fisse. Qualora una Data di Pagamento cada in giorno non lavorativo, la scadenza non è differita e l'addebito sul Conto Ordinario è eseguito con la medesima valuta.

4.3 Il Debitore può rimborsare anticipatamente il Finanziamento, in tutto o in parte per importi non inferiori a Euro 500.000,00, con preavviso scritto di quindici Giorni Lavorativi e corrispondendo una commissione dell'1,00% sull'importo rimborsato, ridotta allo 0,50% dopo il 4 novembre 2030.

Art. 5 — Interessi corrispettivi

5.1 Sul capitale di volta in volta in essere maturano interessi a un tasso annuo pari alla somma dell'Euribor a sei mesi, rilevato due Giorni Lavorativi prima dell'inizio di ciascun Periodo di Interessi, e di un margine del 2,75% annuo. Se l'Euribor è negativo, si considera pari a zero.

5.2 Gli interessi sono calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni e di mesi di 30 giorni e sono liquidati e pagati in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento.

5.3 Il tasso effettivo globale del Finanziamento, calcolato alla data odierna, è indicato nel documento di sintesi consegnato al Debitore ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria.

Art. 6 — Interessi di mora

6.1 Su ogni somma non pagata alla scadenza maturano, dal giorno successivo alla scadenza e fino al pagamento effettivo, interessi di mora al tasso di cui all'art. 5.1 maggiorato di due punti percentuali annui, senza necessità di costituzione in mora e fermo ogni altro rimedio.

6.2 Gli interessi di mora non sono capitalizzati. In nessun momento il tasso applicato può superare il limite stabilito dalla legge sull'usura.

Art. 7 — Pagamenti

7.1 Tutti i pagamenti dovuti dal Debitore sono eseguiti mediante addebito del Conto Ordinario, che il Debitore si impegna a mantenere capiente alle Date di Pagamento, senza compensazione né deduzione alcuna.

7.2 Le somme incassate dal Finanziatore sono imputate nell'ordine: spese e oneri; interessi di mora; interessi corrispettivi; capitale, ferme le diverse previsioni dell'Accordo Intercreditorio quanto ai proventi dei Documenti di Garanzia.

Art. 8 — Garanzie

8.1 Le obbligazioni del Debitore derivanti dal Contratto sono garantite da:

(a) fideiussione rilasciata da Sidera Holding S.p.A. in data odierna sino all'importo massimo di Euro 2.000.000,00, rif. SID/FG-2026-14 (la «**Fideiussione**»);

(b) pegno sull'intera partecipazione detenuta da Sidera Holding S.p.A. nel capitale del Debitore, costituito con atto in data odierna, rif. BS/PEG-2026-33 (il «**Pegno sulle Quote**»);

(c) garanzia finanziaria ai sensi del D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 sul saldo del conto vincolato n. 000401220792 acceso presso il Finanziatore, costituita con contratto in data odierna, rif. BS/GF-2026-34 (la «**Garanzia Finanziaria sul Conto**»);

(d) ipoteca volontaria di primo grado sul complesso immobiliare industriale sito in Ravenna, Via del Porto 118, concessa con atto a rogito notaio Ludovica Ferrante di Ravenna in data odierna, rif. BS/IP-2026-35 (l'«**Ipoteca**»).

8.2 I rapporti tra i Documenti di Garanzia, l'ordine di attivazione e l'imputazione dei relativi proventi sono regolati dall'Accordo Intercreditorio.

Art. 9 — Dichiarazioni del Debitore

9.1 Il Debitore dichiara e garantisce che: (a) è una società regolarmente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana; (b) la sottoscrizione dei Documenti Finanziari è stata debitamente autorizzata e non contrasta con lo statuto né con altri contratti di cui è parte; (c) il bilancio al 31 dicembre 2025 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria; (d) non pende alcun procedimento giudiziale o arbitrale che possa incidere negativamente sulla capacità di adempiere; (e) è titolare della piena proprietà dell'immobile oggetto dell'Ipoteca, libero da formalità pregiudizievoli.

9.2 Le dichiarazioni si intendono ripetute a ciascuna Data di Pagamento con riferimento ai fatti e alle circostanze allora esistenti.

Art. 10 — Impegni del Debitore

10.1 Per tutta la durata del Finanziamento il Debitore si impegna a: (a) mantenere in vigore le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto; (b) non costituire ulteriori garanzie reali sui propri beni senza il consenso scritto del Finanziatore, salvo quelle previste dalla legge; (c) non contrarre indebitamento finanziario ulteriore per importi superiori a Euro 300.000,00 complessivi annui; (d) non distribuire utili o riserve qualora sia in corso un Evento Rilevante o il Periodo di Rimedio; (e) mantenere assicurato l'immobile di Via del Porto con vincolo a favore del Finanziatore per un valore non inferiore al costo di ricostruzione; (f) far transitare sul Conto Ordinario almeno il 70% dei propri incassi commerciali.

Art. 11 — Parametri finanziari

11.1 Il Debitore si impegna a rispettare, con verifica semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno sulla base delle situazioni contabili trasmesse ai sensi dell'art. 12, i seguenti parametri: (a) rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA non superiore a 4,0x; (b) rapporto tra Patrimonio Netto e Totale Attivo non inferiore al 20%.

11.2 In ipotesi di mancato rispetto di un parametro, il Debitore ha facoltà di ripristinarlo entro la data di verifica successiva, anche mediante apporto di mezzi propri da parte del socio; il ripristino, attestato dal revisore del Debitore, esaurisce l'Evento Rilevante relativo a quel parametro, fermo il diritto del Finanziatore alle spese sostenute.

Art. 12 — Obblighi informativi

12.1 Il Debitore trasmette al Finanziatore: (a) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio approvato con la relazione del revisore; (b) entro 60 giorni dal 30 giugno e dal 31 dicembre, la situazione contabile semestrale con il prospetto di calcolo dei parametri di cui all'art. 11, sottoscritto dall'organo amministrativo; (c) senza indugio, notizia di ogni Evento Rilevante e di ogni circostanza che possa dare luogo a un Evento Rilevante.

Art. 13 — Eventi Rilevanti

13.1 Costituisce Evento Rilevante ciascuno dei seguenti fatti:

(a) il mancato pagamento, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto;

(b) il mancato rispetto di uno dei parametri di cui all'art. 11, salvo quanto previsto dall'art. 11.2;

(c) la violazione di uno degli impegni di cui all'art. 10 o di ogni altra obbligazione del Contratto o dei Documenti di Garanzia;

(d) la non veridicità, in un aspetto rilevante, di una delle dichiarazioni di cui all'art. 9;

(e) il mancato pagamento alla scadenza di altro indebitamento finanziario del Debitore o di Sidera Holding S.p.A. per importo superiore a Euro 250.000,00;

(f) la sottoposizione del Debitore o di Sidera Holding S.p.A. a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, o la presentazione di una relativa domanda;

(g) la cessazione o la sospensione per oltre sessanta giorni dell'attività dell'impianto di Via del Porto;

(h) il venir meno, l'invalidità o l'inefficacia di uno dei Documenti di Garanzia;

(i) il mutamento del controllo del Debitore senza il consenso scritto del Finanziatore.

Art. 14 — Diffida e Periodo di Rimedio

14.1 Al verificarsi di un Evento Rilevante il Finanziatore può inviare al Debitore una Diffida, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata, nella quale indica l'Evento Rilevante contestato e invita il Debitore a porvi rimedio.

14.2 Il Debitore dispone, per porre rimedio all'Evento Rilevante contestato, di un periodo di **dieci (10) Giorni Lavorativi** decorrenti dalla ricezione della Diffida, **escluso il giorno della ricezione** (il «**Periodo di Rimedio**»). Ai fini del presente articolo la Diffida trasmessa a mezzo posta elettronica certificata si considera ricevuta nel giorno risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.

14.3 Durante il Periodo di Rimedio il Finanziatore non esercita i rimedi di cui all'art. 15, fermi la maturazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 6 e gli effetti dell'art. 10.1, lettera (d).

14.4 Il rimedio si intende utilmente prestato quando, entro l'ultimo giorno del Periodo di Rimedio, la somma dovuta, comprensiva di interessi di mora e spese, risulta accreditata con valuta disponibile sul Conto Ordinario o, per gli Eventi Rilevanti diversi dal mancato pagamento, quando il Debitore ha eliminato la causa dell'inadempimento e ne ha dato prova scritta al Finanziatore.

Art. 15 — Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione

15.1 Qualora l'Evento Rilevante non sia stato rimediato entro il Periodo di Rimedio, il Finanziatore ha facoltà di dichiarare il Debitore decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile ovvero di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

15.2 La decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione sono dichiarate con **comunicazione scritta del Finanziatore, distinta e successiva rispetto alla Diffida**, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata; esse producono effetto dalla ricezione di tale comunicazione da parte del Debitore. La Diffida di cui all'art. 14 non produce, di per sé, la decadenza dal beneficio del termine né la risoluzione, e il decorso del Periodo di Rimedio non produce automaticamente tali effetti in assenza della comunicazione di cui al presente comma.

15.3 A seguito della comunicazione di cui all'art. 15.2 l'intero Debito Residuo diviene immediatamente esigibile, e il Finanziatore può esercitare i diritti previsti dai Documenti di Garanzia secondo le rispettive previsioni e nel rispetto dell'Accordo Intercreditorio.

15.4 Il Finanziatore trasmette copia della comunicazione di cui all’art. 15.2 a Sidera Holding S.p.A. quale garante e datore di pegno.

Art. 16 — Spese, imposte e oneri

16.1 Sono a carico del Debitore le spese di istruttoria (Euro 27.000,00, già corrisposte), le spese notarili e di iscrizione dell’Ipoteca e del Pegno sulle Quote, l’imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973, che il Debitore opta di applicare, e ogni spesa, anche legale, sostenuta dal Finanziatore per la tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla Diffida e agli atti successivi.

16.2 Le spese di gestione della pratica ammontano a Euro 1.200,00 per semestre, addebitate a ciascuna Data di Pagamento.

Art. 17 — Comunicazioni

17.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto è effettuata per iscritto ai seguenti recapiti:

- per il Finanziatore: Banca Selvatica S.p.A., Direzione Corporate Nord-Est, Via Borgo Palazzo 41, 24125 Bergamo — PEC corporate.nordest@pec.bancaselvatica.it;
- per il Debitore: Rovina Energia S.r.l., Via del Porto 118, 48122 Ravenna — PEC rovinaenergia@legalmail.it.

17.2 Le comunicazioni trasmesse a mezzo posta elettronica certificata si intendono ricevute nel giorno indicato nella ricevuta di avvenuta consegna; quelle inviate per raccomandata, nel giorno di consegna risultante dall’avviso di ricevimento.

Art. 18 — Legge applicabile e foro competente

18.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per ogni controversia derivante dal Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, fatta salva la competenza inderogabile prevista dalla legge per le azioni esecutive.

Art. 19 — Disposizioni finali

19.1 Il Contratto, unitamente ai suoi allegati, costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione al Finanziamento. Eventuali modifiche devono risultare da atto scritto.

19.2 L’eventuale tolleranza del Finanziatore rispetto a inadempimenti del Debitore non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

19.3 Il Debitore dichiara di aver ricevuto copia del Contratto e del documento di sintesi e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, gli artt. 4.2, 6, 10, 13, 14, 15 e 18.2.

Allegati: A) Piano di rimborso del capitale; B) Elenco delle linee da rimborsare; C) Elenco dei Documenti di Garanzia.

Bergamo, 18 maggio 2026

Banca Selvatica S.p.A. dott. Amedeo Cantoni — Responsabile Direzione Corporate Nord-Est (firmato)

Rovina Energia S.r.l. ing. Corrado Vitali — Amministratore unico (firmato)

Allegato A — Piano di rimborso del capitale

Capitale finanziato: Euro 5.400.000,00. Quote semestrali costanti di Euro 270.000,00. Gli interessi sono determinati per ciascun Periodo di Interessi ai sensi dell'art. 5.

N.	Data di Pagamento	Quota capitale (EUR)	Capitale residuo dopo il pagamento (EUR)
1	4 novembre 2026	270.000,00	5.130.000,00
2	4 maggio 2027	270.000,00	4.860.000,00
3	4 novembre 2027	270.000,00	4.590.000,00
4	4 maggio 2028	270.000,00	4.320.000,00
5	4 novembre 2028	270.000,00	4.050.000,00
6	4 maggio 2029	270.000,00	3.780.000,00
7	4 novembre 2029	270.000,00	3.510.000,00
8	4 maggio 2030	270.000,00	3.240.000,00
9	4 novembre 2030	270.000,00	2.970.000,00
10	4 maggio 2031	270.000,00	2.700.000,00
11	4 novembre 2031	270.000,00	2.430.000,00
12	4 maggio 2032	270.000,00	2.160.000,00
13	4 novembre 2032	270.000,00	1.890.000,00
14	4 maggio 2033	270.000,00	1.620.000,00
15	4 novembre 2033	270.000,00	1.350.000,00
16	4 maggio 2034	270.000,00	1.080.000,00
17	4 novembre 2034	270.000,00	810.000,00
18	4 maggio 2035	270.000,00	540.000,00
19	4 novembre 2035	270.000,00	270.000,00
20	4 maggio 2036	270.000,00	0,00

Allegato C — Documenti di Garanzia

Garanzia	Soggetto	Riferimento	Data
Fideiussione	Sidera Holding S.p.A.	SID/FG-2026-14	18 maggio 2026
Pegno sulle Quote	Sidera Holding S.p.A.	BS/PEG-2026-33	18 maggio 2026
Garanzia Finanziaria sul Conto	Rovina Energia S.r.l.	BS/GF-2026-34	18 maggio 2026
Ipoteca	Rovina Energia S.r.l.	BS/IP-2026-35	18 maggio 2026
Accordo Intercreditorio	tutte le parti	BS/ICA-2026-09	18 maggio 2026

Scheda di posizione — Ufficio Workout

Banca Selvatica S.p.A. — Direzione Crediti Anomali — Ufficio Workout Posizione: Rovina Energia S.r.l. — Rif. BS-ROV/FIN-2026-81 — Pratica workout WK-2028-117 Aggiornamento al 7 novembre 2028 — redatta da rag. Lorenzo Bassi

Stato del rapporto. Finanziamento erogato il 25 maggio 2026 per Euro 5.400.000,00. Regolarmente pagate le Rate del 4 novembre 2026, 4 maggio 2027, 4 novembre 2027 e 4 maggio 2028. Capitale residuo dopo la Rata del 4 maggio 2028: Euro 4.320.000,00.

Rata del 4 novembre 2028. Alla Data di Pagamento del 4 novembre 2028 (sabato) l'addebito sul Conto Ordinario n. 000401220784 non ha avuto esito per insufficienza di fondi (saldo disponibile alla data: Euro 41.216,30). La Rata non è stata pagata neppure nei giorni successivi. Importo della Rata: quota capitale Euro 270.000,00; interessi corrispettivi del Periodo di Interessi 4 maggio–4 novembre 2028 al tasso del 5,950% (Euribor 6 mesi 3,200% rilevato il 2 maggio 2028 + margine 2,75%) Euro 128.520,00; totale Euro 398.520,00.

Diffida. Trasmessa dalla Direzione Legale a mezzo PEC lunedì 6 novembre 2028 alle ore 10:05 all'indirizzo rovinaenergia@legalmail.it; ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore in pari data alle ore 10:05:41 (id. messaggio opec2811.20281106100541.18227.04.1.62@pec.aruba.it). La Diffida è stata ricevuta il 6 novembre 2028. Copia del testo in calce alla presente scheda. Nessuna risposta pervenuta dal Debitore alla data odierna.

Esposizione provvisoria al 7 novembre 2028.

Voce	Importo (EUR)
Capitale residuo (comprensivo della quota capitale della Rata del 4 novembre 2028 non pagata)	4.320.000,00
Interessi corrispettivi della Rata del 4 novembre 2028, non pagati	128.520,00
Spese legali della Diffida (quantificazione provvisoria della Direzione Legale)	4.880,00
Commissioni semestrali di gestione ex art. 16.2, Data di Pagamento del 4 novembre 2028	1.200,00
Imposte e oneri riaddebitati	3.400,00
Spese di recupero pregresse addebitate e non rimborsate	22.000,00
Totale provvisorio	**4.480.000,00**

Capitale, interessi maturati e costi alla data del 7 novembre 2028 ammontano quindi provvisoriamente a **EUR 4.480.000**. Interessi di mora ex art. 6 in corso di maturazione dal 5 novembre 2028 sulla Rata non pagata, da quantificare alla data di effettivo pagamento; non inclusi nel totale.

Parametri finanziari (art. 11). Alla verifica del 30 giugno 2028 il rapporto PFN/EBITDA era risultato pari a 4,3x, oltre la soglia di 4,0x, e il Finanziatore ne aveva dato contestazione con nota del 12 luglio 2028 (prot. BS/DL/2028/2216). Il parametro è stato ripristinato nel settembre 2028 mediante versamento in conto capitale di Euro 400.000,00 da parte del socio Sidera Holding S.p.A.; ripristino attestato dal revisore del Debitore con attestazione del 27 settembre 2028 acquisita agli atti. Il parametro sanato nel settembre 2028 non costituisce l'inadempimento corrente.

Garanzie. Si rinvia alle rispettive schede: Fideiussione SID/FG-2026-14, Pegno sulle Quote BS/PEG-2026-33, Garanzia Finanziaria sul Conto BS/GF-2026-34, Ipoteca BS/IP-2026-35, Accordo Intercreditorio BS/ICA-2026-09.

Classificazione. Posizione passata a inadempienza probabile con delibera del 7 novembre 2028. Prossimo aggiornamento della scheda alla chiusura del Periodo di Rimedio.

rag. Lorenzo Bassi — Ufficio Workout visto: dott.ssa Marta Terzi — Responsabile Direzione Crediti Anomali

Copia della Diffida trasmessa il 6 novembre 2028

Banca Selvatica S.p.A. — Direzione Legale — Via Borgo Palazzo 41, 24125 Bergamo — PEC legale@pec.bancaselvatica.it

Da: legale@pec.bancaselvatica.it A: rovinaenergia@legalmail.it Data: lunedì 6 novembre 2028, 10:05 Oggetto: Contratto di finanziamento rif. BS-ROV/FIN-2026-81 del 18 maggio 2026 — mancato pagamento della Rata del 4 novembre 2028 — diffida ai sensi dell'art. 14

Spett.le Rovina Energia S.r.l. Via del Porto 118 48122 Ravenna alla cortese attenzione dell'amministratore unico, ing. Corrado Vitali

Prot. BS/DL/2028/3391

Con la presente, in nome e per conto di Banca Selvatica S.p.A., facciamo riferimento al contratto di finanziamento senior sottoscritto in data 18 maggio 2026, rif. BS-ROV/FIN-2026-81 (il «Contratto»), e Vi comunichiamo che alla Data di Pagamento del 4 novembre 2028 non è stato eseguito il pagamento della Rata ivi prevista, pari a Euro 398.520,00, di cui Euro 270.000,00 a titolo di capitale ed Euro 128.520,00 a titolo di interessi corrispettivi, per insufficienza di fondi sul Conto Ordinario n. 000401220784.

Il mancato pagamento costituisce Evento Rilevante ai sensi dell'art. 13.1, lettera (a), del Contratto.

Vi diffidiamo pertanto a provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato, maggiorato degli interessi di mora maturati ai sensi dell'art. 6 dal 5 novembre 2028 al giorno del pagamento e delle spese della presente, mediante accredito con valuta disponibile sul Conto Ordinario, entro il Periodo di Rimedio di cui all'art. 14.2 del Contratto, decorrente dalla ricezione della presente.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 10.1, lettera (d), del Contratto, durante il Periodo di Rimedio non è consentita la distribuzione di utili o riserve.

Restano espressamente riservati, per l'ipotesi in cui il pagamento non intervenga entro il Periodo di Rimedio, tutti i diritti e i rimedi previsti dal Contratto e dalla legge, ivi compresa la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione ai sensi dell'art. 15, che sarà oggetto, se del caso, di separata comunicazione, nonché ogni diritto derivante dai Documenti di Garanzia.

Copia della presente è trasmessa per conoscenza a Sidera Holding S.p.A., quale garante e datore di pegno.

Distinti saluti.

Banca Selvatica S.p.A. avv. Giulia Marangoni — Direzione Legale (firmato digitalmente)

Ricevuta di avvenuta consegna: 06/11/2028 10:05:41 — destinatario rovinaenergia@legalmail.it — id. opec2811.20281106100541.18227.04.1.62@pec.aruba.it